

was selected as the fittest man to head the new ministry, which for some time was extremely popular. The feeble and vacillating policy displayed in the conduct of the war with Russia, gradually undermined its stability, and the disastrous mismanagement brought to light in the winter of 1854, in all departments of the public business connected with the war, filled up the measure of the popular discontent. On the 1st of February 1855, Lord A. resigned office. His lordship is author of an *Essay on Grecian Architecture*, published in 1822.

A'BERDEVINE, or **SISKIN** (*Fringilla Spinus*), a song-bird, nearly allied to the goldfinch, with which it is placed by Cuvier and others in the new genus *Carduelis*. It is rather smaller than the goldfinch, and less elongated in form. The crown of the head and the throat are black; the nape, dusky green, and there is a broad yellow streak above and behind each eye. It is only a winter visitant of Britain, breeds in the north of Europe, building its nest in high trees. It is frequently kept as a pet, and is easily tamed; and has been seen to feed on the seeds of the alder, birch, elm, and occasionally does great damage to the plantations in Germany. In France it injures the blossoms of the apple-trees. The nest of the is rarely found.

ABERNETHY, **JOSEPH**, a very eminent English surgeon, was born in London in 1764. His grandfather was the Rev. John Abernethy, an Irish Presbyterian clergyman, who acquired distinction by his writings, and his bold adoption of Bishop Hoadly's views on the right of private judgment and the subscription of Confessions. A's early tastes disposed him to the bar; but in 1780 he was apprenticed to (afterwards Sir Charles) Hutton, a surgeon, and in 1783 he was admitted into the Society of Surgeons. He was in the army, and in 1785 he was appointed surgeon to the Royal Naval Hospital, which he filled for twenty-eight years; at which time he was appointed surgeon, and a salary. Soon after his election he began to lecture in the hospital on anatomy and surgery, and may be said to have laid the foundation of its character as a school of surgery. At first, he manifested extraordinary diffidence, but his power soon developed itself, and his lectures at last attracted such crowds, that it was found necessary to build a lecture hall for his use. His style of illustration, simple and clear, and his manner of teaching, an inexhaustible source of apt anecdotes, made him the most popular medical teacher of his day. In 1812 he was appointed surgeon to Christ's Hospital, in 1814, Professor of Anatomy and Surgery to the College of Surgeons. His practice increased with his celebrity, which the singular modesty and occasional rudeness of his manner contributed to heighten. Notwithstanding, however, the irritability and harshness which he so often exhibited, those who knew him best bear unanimous testimony to the generosity and kindness of his character. He married in 1800, and had several children. He died at Enfield, in 1831. Of his works, the most original and important is his *Observations on the Constitutional Origin and Treatment of Local Diseases*, first published in 1806, in which a simple principle, till then little attended to, was made the foundation of much important and ingenious observation. His *Lectures on the Theory and Practice of Surgery* were published in 1820.

ABERRATION OF LIGHT is an apparent alteration in the place of a star, arising from the motion of the earth in its orbit combined with the progressive passage of light. When rain is falling perpen-

dicularly, a drop entering at the top of an upright tube at rest, will go through; but if the tube be carried forward horizontally, a drop entering the top will strike against the side before it goes far; and to make the drop go through the tube in motion, we must incline the top of it forward in the direction of the motion. The amount of this inclination will be the greater, the more rapid the motion of the tube is compared with that of the falling drops. If in the time that a drop takes to fall through the height AB of the parallelogram in the annexed cut, the inclined tube BC is moved horizontally over a space equal to its breadth, AC, a drop entering the top of the tube will descend without touching the sides. For in half the time, the tube will be in the position, B'C', and the drop in the position d;



dicularly, a drop entering at the top of an upright tube at rest, will go through; but if the tube be carried forward horizontally, a drop entering the top will strike against the side before it goes far; and to make the drop go through the tube in motion, we must incline the top of it forward in the direction of the motion. The amount of this inclination will be the greater, the more rapid the motion of the tube is compared with that of the falling drops. If in the time that a drop takes to fall through the height AB of the parallelogram in the annexed cut, the inclined tube BC is moved horizontally over a space equal to its breadth, AC, a drop entering the top of the tube will descend without touching the sides. For in half the time, the tube will be in the position, B'C', and the drop in the position d; and so for any other portion of exactly this phenomenon in question. The tube is a telescope directed to receive the light of a star; this tube, and the person looking through it, are moving along with the earth in its orbit, and the light may be conceived as particles coming from the star like drops of rain, moving much faster, no doubt, still during time. That a particle or ray of light from the star may pass through the tube, it must be directed, not straight to the star, but at a slight angle in the direction of the earth's motion. Thus the place where we see the star is not its true place. As the earth's motion, however, is very compared with the velocity of light, the inclination is small—never exceeding 20". The aberration of light was discovered by the English astronomer Bradley, in 1727, while seeking to determine the parallax of certain fixed stars.

ABERYSTWITH, a seaport and municipal and parliamentary borough, in Cardiganshire, Wales. There are about 280 vessels belonging to the port, with a tonnage of 80,000. A. is much resorted to for sea-bathing, and provided with good hotels. Pop. 5189.

ABEY, in the legal term, is a freehold inheritance, dignity, or office vested in any one, but is in expectation, or suspended, until a true owner appears, or the right thereto is determined. Titles of honour are said to be in A. when it is uncertain who shall enjoy them. A personage being void is also said to be in A. This term, however, being repugnant to the general principles of the tenure of land, is never allowed except when it is unavoidable. It finds no place in the law of Scotland, where it is a maxim that the fee of an inheritance, or the right of property, cannot be in *pendente*, but must be somewhere, for this, among other reasons, that creditors must know with whom the right of property is. Titles of honour and office stand on a different footing in Scotland, where, however, the general provisions of the law are so comprehensive as almost to exclude a case of A.

ABIES. See **FIR**.

ABINGDON, the county town of Berks, in England, situated at the junction of the Ock and the Thames. The name was originally Abbendon (town of the Abbey). It sends a member to parliament. Pop. of parliamentary borough, 5954.

نموذج عقد بيع عقار

الطرف الاول / البائع /

الطرف الثاني / المشتري /

Telegram :- iraq_law5

بنود العقد /

جرى الاتفاق والتعاقد بعد الاتكال على الله والمعاينة والاطلاع على بيع الطرف الاول العقار المملوك له المرقم ----- مقاطعة ٢١ السلام الواقع في حي الدواعي ببغداد محطة - ز - للطرف الثاني وفقا للبنود الاتية:

١- ان بدل البيع المتفق عليه هو مبلغ (١٣٥٠٠٠٠٠٠) مائة وخمسة وثلاثون مليون دينار يسدد بواقع ثلاث دفعات الاولى عند التوقيع على هذا العقد وبواقع (١٠٠٠٠٠٠٠) مائة مليون دينار والدفعة الثانية بواقع (٢٥٠٠٠٠٠٠) خمسة وعشرون مليون دينار عند فتح البيان امام مديرية التسجيل العقاري المختصة والدفعة الثالثة بواقع (١٠٠٠٠٠٠٠) عشرة ملايين دينار عند تقرير الملك باسم الطرف الثاني رسميا .

٢- يتحمل الطرف الثاني جميع رسوم التسجيل والمصاريف الخاصة بنقل ملكية السهام المباعة كما يتحمل رسوم وغرامات البلدية عن اي مخالفة خاصة ببناء العقار حتى الواقعة قبل تاريخ هذا العقد .

٣- يتحمل الطرف الاول الضريبة الخاصة بنقل ملكية السهام المباعة كما يتحمل ضريبة العقار للفترة السابقة على تاريخ التوقيع على هذا العقد كما يتحمل رسم الانتقال الخاص بنقل ملكية العقار من مورثه المتوفى (----) اليه .

٤- يتحمل كل طرف ضريبة مهنته ان وجدت ويلزم بأبراء ذمته ضريبيا حال مطالبة بذلك .

٥- يتحمل اي طرف يخل بالتزاماته الواردة اعلاه شرطا جزائيا قدره ضعف بدل البيع الوارد اعلاه .

٦- يلتزم كل واحد من الطرفين بتسديد مبلغ قدره (-----) للمحاماة نجاة فارس السلطان نظير اتعابها عن تنظيم العقد هذا فقط .

نموذج لائحة طعن بطلب إعادة المحاكمة في دعوى جزائية

السيد رئيس الادعاء العام المحترم
م/ طلب إعادة محاكمة في الدعوى
٢٠٢٠/ج/---

Telegram :- iraq_law5

طالب إعادة المحاكمة (المحكوم) / ----- / يسكن -----

المطلوب إعادة المحاكمة ضده/الحق العام

جهة الطلب /

بتاريخ ٢٠١٩/٢/٢٠ اصدرت محكمة الجنايات المختصة بقضايا النزاهة في الرصافة حكماً
بالعد ---/ج/ ٢٠١٩ بتجريم موكلنا طالب إعادة المحاكمة وأدانتته والحكم عليه بالسجن لمدة
سنوات عن جريمة اختلاس اموال الدولة وفقاً لأحكام الماد (٣١٥) عقوبات عن حادثة
سرقة موجودات مخزن تتمثل (٢٥) صندوق مقياس للكهرباء عائد للشركة العامة --- التابعة
لوزارة الكهرباء الذي كان موكلنا يعمل فيها موظفاً بصفة امين مخزن وبتاريخ ٢٠٢٠/٢/١
اصدرت ذات المحكمة حكماً بالعد ---/ج/ ٢٠٢٠ بتجريم المدعو (-----) وأدانتته والحكم
عليه بعقوبة السجن لمدة سبع سنوات عن نفس الجريمة وهي سرقة نفس المواد ونفس الكمية
والعد والمواصفات وفي ذات اليوم الذي وقعت فيه الجريمة ويشكوى مقدمة من ذات المشتكى
موظفاً في ذات الشركة التابعة لوزارة الكهرباء/ اضافة لوظيفته علماً ان المحكوم الثاني كان يعمل
المسؤول المباشر عن حراسة ذات المخزن الذي اختفت منه المواد المذكورة اعلاه وبصفة حارس مخزن وهو
التنافس بين الحكامين يقتضي معه براءة احد المحكوم عليهما عليه نطلب من عدالتكم
التحقق في الوقائع التي ذكرناها والاسباب الواردة في طلبنا هذا وتقديم مطالعتكم الى محكمة
التمييز بغية اصدار قرارها بقبول طلبنا بأعادة محاكمة موكلنا وفي حالة الاستجابة له من قبل
محكمة التمييز نطلب أحالته مع اوراق الدعوى مجدداً الى محكمة الجنايات المختصة بقضايا

(نموذج عقد ايجار محل تجاري)

عقد ايجار

الطرف الاول/ المؤجر/ -----

الطرف الثاني / المستأجر/ يمكن -----

Telegram :- iraq_law5

بنود العقد/

جرى الاتفاق بعد المشاهدة والمعاينة والاطلاع الوافي على ان يؤجر الطرف الاول المحل التجاري المملوك له والواقع ضمن البناية المرقمة --- الكائنة في الكاظمية سوق الفضوة محلة ٤١٩ ز --- بناية --- للطرف الثاني وفقا للبنود الآتية :

١- ان عقد الايجار لمدة شهر واحد قابل للتجديد بموافقة الطرفين اي ان ايجار المحل هو ايجارا شهريا يبدأ سريانه في اليوم الاول من كل شهر ايجار وينتهي في اليوم الاخير لشهر الايجار الميلادي حيث يبدأ في ٢٠٢٠/٨/١ وينتهي في ٢٠٢٠/٨/٣١

٢- ان بدل الايجار الشهري مبلغ قدره (٥٠٠٠٠٠) خمسمائة الف دينار يدفع في اليوم الاول من كل شهر ايجار وفي حالة تأخر المستأجر عن تسديد البديل يكون ملزما بدفع غرامة قدرها (٥٠٠٠٠) خمسون الف دينار عن كل يوم تأخير

٣- ان يستغل المأجور للاغراض التجارية وهو يبيع الملابس بغض النظر عن منشأها وانواعها على ان يلتزم للطرف الثاني بعدم تغيير نشاطه التجاري في المحل اذا رغب بذلك الا بعد اعلام الطرف الاول واخذ موافقته التحريرية

٤- لايجوز للطرف الثاني التنازل عن استغلال المحل المؤجر للغير او تأجيره من الباطن ويمنع منعاً باتاً وبأي صورة التصرف بمنفعة المحل للغير او بيع منفعته كسر قفلية او غيرها وبعد انتهاء العقد يلزم الطرف الثاني بتسليم المحل للطرف الاول خالياً من الشواغل ودون اضرار وبدون حاجة للانذار او اللجوء للقضاء استناداً لأحكام المادة (٧٧٩فقرة ١) من القانون المدني

٥- اي تحسينات او إضافات تجري على المحل من قبل الطرف الثاني كالتأسيسات الكهربائية والصحية والديكورات تؤول بعد انتهاء العقد وتسليم المحل للطرف الاول دون تعويض عن قيمتها

(نموذج للائحة طعن بطريق التمييز في قرار صادر من محكمة قضاء الموظفين)

السيد رئيس المحكمة الادارية العليا المحترم

بواسطة السيد رئيس محكمة قضاء الموظفين في بغداد المحترم

Telegram :- iraq_law5

م/لائحة طعن تمييزا في الدعوى

٢٠١٩/م/-----

رقم القرار ٢٠١٩/-----

المميّزة/-----

المميز عليه / مدير عام مصرف الرافدين / إضافة لوظيفته

جهة التمييز /

اصدرت محكمة قضاء الموظفين قرارها في الدعوى اعلاه المرقم ٢٠١٩/م/----- المؤرخ --
/٢١٠٩/----- والقاضي ببرد دعوى موكلتنا المدعية مع تحميلها كافة الرسوم والمصاريف واتعاب
المحاماة لوكيل المدعى عليه / اضافة لوظيفته ولما كان القرار المذكور قد جاء مخالفا للقانون
ومجحفا بحق موكلتنا فقد بادرنا الى تمييزه ضمن المدة القانونية طالبين نقضه للأسباب الآتية :

١- اعتبرت محكمة الموضوع تاريخ الامر الاداري لاحالة موكلتنا للتقاعد في --/٢٠١٨/٢٠١٨
اي تاريخ الانفكاك من وظيفتها هو تاريخ علمها اليقيني برفض معاملتها امام دائرة التقاعد
وافترضت محكمة الموضوع من هذا التاريخ سريان التقادم الخاص باقامة هذه الدعوى دون ان
تلاحظ المحكمة اقرار الممثل القانوني للمدعى عليه / اضافة لوظيفته الصريح في لائحته
المقدمة في المرافعة المؤرخة --/٢٠١٩/٢٠١٩ بان موضوع تضمين موكلتنا من عدمه لم يحسم
لحد اقامة هذه الدعوى ولازال قيد الاجراءات القانونية مع الشركات موضوع التحقيق وان رفض
دائرة المدعى عليه / اضافة لوظيفته تزويد موكلتنا ببراءة الذمة هو بسبب عدم حسم هذا
الموضوع اصلا من قبل مرجعها اي المدعى عليه / اضافة لوظيفته فكيف تكون موكلتنا قد
علمت علم اليقين برفض طلبها بتزويدها ببراءة ذمتها منذ عام ٢٠١٨ في حين ان الخصم يقر
بعدم حسم موضوعها اصلا حتى بعد اقامة هذه الدعوى

(نموذج عريضة دعوى لطلب رفع الحجز عن عقار عائد لعراقي ولغا القانون هيند
دعوى الملكية)

السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم

المدعيتان / ١ - / اضافة لتركه مورثها () / يمكن

٢ - / اضافة لتركه مورثها () / يمكن

Telegram :- iraq_law5

المدعى عليه / وزير المالية / اضافة لوظيفته

جهة الدعوى /

سبق للمدعى عليه / اضافة لوظيفته وان وضع اشارة الحجز على العقار العائد لمورث موكلتها
المتوفى () المرقم دبخانه لأسباب عرقية وطائفية اثناء حياة مورثين بغية مصادره
وبيعه لاحقا عليه ولكون اشارة الحجز لازالت موضوعة على العقار وتحول دون تمكنهم من
التصرف به نطلب من محكماتكم الموقرة دعوى المدعى عليه / اضافة لوظيفته بعد تبليغه
بصورة من عريضة الدعوى والزامه حكما برفع اشارة الحجز الموضوعة على العقار استنادا
لأحكام المادة (٣/اولا / أ) من قانون هيئة دعاوى الملكية النافذ والاشعار بذلك الى مديرية
التسجيل العقاري في الكاظمية الاولى المختصة مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف وتغاب
المحامية.

ولعدالتكم جزيل الشكر والتقدير

الأسباب الثبوتية/

و، المدعيتان

١- القسم الشرعي المرقم / ٢٠١٨ / المؤرخ

الصادر من محكمة الاحوال الشخصية في ... وكيلتهن المحامية / نجاه فارس السلطان
بموجب الوكالة بالعقد العمومي

الصادر من كاتب عدل السفارة العراقية في

٢- سائر الادلة الثبوتية

سجل بتاريخ

(نموذج عريضة دعوى لطلب استرداد حضانة ام على اولادها فقدتها بموجب
حكم قضائي)

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية المحترم

المدعية /-----/ تسكن -----

المدعى عليه /-----/ يسكن -----

جهة الدعوى/

Telegram :- iraq_law5

سبق للمدعى عليه وان استحصل من محكمتكم الموقرة على الحكم المرقم --/ش/٢٠١٥
المؤرخ --/--/٢٠١٥ والقاضي باسقاط حضانتها لطفليها الاول (-- تولد ٢٠١٢/١/٢)
والثاني (-- تولد ٢٠١٣/٤/٣) بعد صدور حكم بإدانتها بالحبس لثلاث سنوات من المحاكم
المختصة ولانتهاء محكوميتها واحتفاظها بشروط الحضانة والامانة على الطفلين وتوفيرها لكافة
اسباب العيش المريح لهما ولتضرر المحضونين من بقائهما في حضانة المدعى عليه بعد
زواجه من امرأة اخرى نطلب من محكمتكم الموقرة دعوى المدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه
بصورة من عريضة الدعوى والزامه حكما باسترداد حضانة موكلتنا لطفليها المذكورين وضمهما
اليها مجددا استنادا لاحكام المادة (٥٧فقرة ٦) احوال شخصية مع تحميله الرسوم والمصاريف
واتعاب المحاماة كافة .

ولمحكمتكم جزيل الشكر والتقدير

و. المدعية

الاسباب الثبوتية /

وكيلتها المحامية/نجاة فارس السلطان

١- صورة من الحكم اعلاه

بموجب الوكالة العامة بالعدد-----

٢- سائر الأدلة الثبوتية

سجل-----

الصادرة في / / ٢٠٢٠

من كاتب عدل--

(نموذج عريضة دعوى لطلب الحكم بموت مفقود)

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية المحترم

المدعى / --- / بموجب قيمومته على ولده المفقود (محمد) // يسكن / ---
المدعى عليه / مديرعام دائرة رعاية القاصرين / اضافة لوظيفته

Telegram :- iraq_law5

جهة الدعوى /

بتاريخ ٨ / ٦ / ٢٠٠٧ فقد ابن موكلنا (محمد) بعد خطفه من قبل جماعة ارامية خلال احداث الطائفية المقيتة وانقطع خبره ولم يرد عنه مايفيد بحياته طوال السنوات السابقة رغم الاعلان عن فقدانه من قبل محكماتكم بتاريخ ٢٠٠٨/٢/٢ بموجب حجة الحجر والقيومة الصادرة لموكلنا والد النفقود بالعدد ---/٢٠٠٨ وبتاريخ ٢٠٠٨/٣/٥ عليه نطلب من محكماتكم الموقرة دعوى المدعى عليه / اضافة لوظيفته بعد تبليغه بصورة من عريضة الدعوى والزامه حكما بموت ابن موكلنا المفقود المذكور اعلاه استنادا لاحكام المادة (٩٣ فقرة ثانيا) من قانون رعاية القاصرين النافذ مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه كافة ولعدالتكم جزيل الشكر والتقدير

و ، المدعى / اضافة لقيمومته

الاسباب الثبوتية /

١- حجة الحجر والقيومة

المرقمة --- في ---/٢٠٠٨

الصادرة عن هذه المحكمة

٢- صور مصدقة من اوراق

تحقيقية تخص واقعة الخطف

٣- سائر الادلة الثبوتية

وكيلته المحامية / نجاه فارس السلطان

بموجب الوكالة بالعند العمومي

سجل --- في ---

كاتب عدل

(نموذج عريضة دعوى لطلب الرجوع عن هبة مشروطة واقعة على عقار من خلال طلب فسخ عقد الهبة)

السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم

Telegram :- iraq_law5

المدعية / ---- / تسكن ----
المدعى عليه / --- / يسكن ---

جهة الدعوى /

سبق وان وهبت موكلتنا للمدعى عليه تمام العقار العائد لها المرقم (--- عطيفية) هبة مشروطة بعوض وهو شرط اعاشتها والعناية بها حتى يحين اجلها كونه احد أبنائها والأكثر برا بها بحسب ما كانت تظنه في وقتها وقد جرى نقل ملكية العقار اعلاه باسمه في مديرية التسجيل العقاري المختصة بموجب معاملة الهبة المشروطة وبالشرط اعلاه كما هو ثابت في ماهية المعاملة وبعدها انقطع المدعى عليه تماما عن الانفاق عليها او زيارتها او حتى السؤال عنها والذي يعد جحودا وإخلال من قبله بالتزامات عقد الهبة بينهما رغم الانذار المسير له من كاتب عدل الكاظمية بالعدد ---- وبتاريخ ---/---/ ٢٠١٩ عليه نطلب من محكماتكم الموقرة دعوى المدعى عليه بعد تبليغه بصورة من عريضة الدعوى والزامه حكما برجوع موكلتنا عن هبتها للعقار اعلاه وفسخ عقد الهبة بينها وبين المدعى عليه وابطال قيد الهبة في مديرية التسجيل العقاري في الكاظمية الاولى واعادة تسجيله بأسمها استنادا لاحكام المادة (١٧٧) مدني مع تحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كافة. ولمحكماتكم جزيل الشكر والتقدير

و. المدعية

الأسباب الثبوتية /

وكيلتها المحامية / نجاة فارس السلطان

١- الانذار المرقم اعلاه

٢- صورة قيد العقار

٣- سائر الادلة اثبوتية

(نموذج عريضة دعوى لطلب تخلية محل تجاري)

السيد قاضي محكمة بداءة الكاظمية المحترم

المدعون ١ / --- / يسكن

المدعى عليه / ---- / محل عمله

Telegram :- iraq_law5

جهة الدعوى /

سبق للمدعى عليه وان استأجر من موكلينا المحل التجاري ضمن العقار المرقم ---- عطيفه العائد لهم ولشركائهم على الشيوع والواقع في الكاظمية --- والمتخذ مطعم باسم (---) بموجب عقد شفوي شهري وببديل ايجار قدره (١.٤٠٠.٠٠٠) مليون واربعمائه الف دينار يسد في اليوم الاول من كل شهر ميلادي ولعدم رغبتهم في تمديد عقد الايجار فقد تم تسيير الانذار له من كاتب عدل الكاظمية بالعدد --- المؤرخ ٢٠٢٠// المتضمن انذاره بتخلية المأجور وتسليمه لهم خاليا من الشواغل ضمن لمدة القانونية عليه نطلب من محكمكم الموقرة دعوى المدعى عليه بعد تبليغه بصورة من عريضة الدعوى والزامه حكما بتخلية المحل التجاري المبينة اوصافه وعنوانه اعلاه وتسليمه لموكلينا خاليا من الشواغل مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

ولمحكمكم جزيل الشكر والتقدير

و، المدعين

المحاماة / نجاة فارس السلطان

وكالة عن ----

بموجب الوكالة المرقمة ----

المؤرخة --- / --- / ٢٠٢٠

الصادرة من كاتب عدل الكاظمية

الاسباب الثبوتية/

١- الانذار اعلاه

٢- صورة قيد العقار

٣- سائر الادله الثبوتية

(طلب وضع يد وتقدير قيمة مال مزال شيوعه)

السيد قاضي محكمه بداءة الكاظمية المحترم

م/ طلب وضع يد وتقدير قيمة عقار في الدعوى

٢٠٢٠/ب/----

Telegram :- iraq_law5

تحية وتقدير/

يرجى النفضل بالموافقة على وضع اليد وإجراء الكشف على العقار المرقم ---
عطيفية المزال شيوعه بموجب حكم محكماتكم الصادر في الدعوى المرقمة أعلاه بتاريخ
٢٠٢٠/٢/٣ وتقدير قيمته بمعرفة خبير مختص بغية الاعلان عن بيعه بالصحف الرسمية و
بالمزايدة العلنية استنادا لأحكام المادة (٢/١٠٧٣) مدني .

ولمحكماتكم جزيل الشكر والتقدير

و.المدعين

وكيلتهم المحامية / نجاه فارس السلطان

بموجب الوكالة العامة بالعند----

سجل ---- المؤرخة----

الصادرة من كاتب عدل ----

(نموذج للائحة طعن بطريق التمييز في قرار المنفذ العدل)

السيد رئيس محكمة استئناف بغداد الكرخ / بصفتها التمييزية المحترم

بواسطة السيد المنفذ العدل في الكاظمية المحترم

م/لائحة طعن تمييزاً في الاضبارة التنفيذية

٢٠١٩/---

Telegram :- iraq_law5

التمييز / ---

التمييز علية / قرار المنفذ العدل في الكاظمية المؤرخ --- / --- / ٢٠٢٠

جهة التمييز /

سبق وان اصدر المنفذ العدل في الكاظمية قراره في الاضبارة التنفيذية اعلاه المؤرخ --- /

/ ٢٠٢٠ الخاص برفض طلبنا بتبليغ المدين من خلال صحيفتين محليتين رغم ثبوت ان عنوان المدين الذي صرح به من خلال وثائقه الرسمية هو عنوان وهمي ولما كان قرار الرفض قد جاء مخالفا للقانون ومجحفا بحق موكلنا فقد بادرنا الى تمييزه ضمن المدة القانونية طالبن نقضه وللأسباب الاتية :

١- تأييد للمنفذ العدل ان عنوان المدين المثبت في مذكرة الاخبار بالاضبارة التنفيذية

المفتوحة امام دائرة التنفيذ وهو الكاظمية م - ز - د --- قد صرح به من خلال ثلاث

وثائق هن :

أ- بطاقة سكن المدين المرقمة --- (الاستمارة ---) تاريخ تنظيم الاستمارة --- /

/ ٢٠١١ من مكتب معلومات الكاظمية المبرزة صورة منها في الاضبارة التنفيذية وعنوان

السكن هو ذاته المذكور اعلاه

ب- صورة من وكالة رسمية مرفوعة من قبل المدين الاحد موكله لمرقمة --- المؤرخة

- / ٢٠١٣ الصادرة من كاتب عدل الكاظمية والتي صرح فيها المدين عن عنوانه وهو

ذاته المذكور اعلاه

ت- الكتاب الوارد من محكمة بداءة الصدر --- ب / ٢٠١٩ في --- / ٢٠٢٠ بخصوص

العنوان الذي جرى تبليغ المدعى عليه (المدين) سواء بالدعوتية او بالحكم الغيابي وهو

ذات العنوان المذكور

ومع ذلك اصر المنفذ العدل على قراره اعلاه الخاص بتكليفنا بتقديم عنوان جديد للمدين مصرا

على ان العنوان المذكور اعلاه خطأ خلافا لما ورد في المرات الرسمية

(نموذج اقالة عقد بيع عقار باتفاق الطرفين)

اقالة عقد بيع باتفاق الطرفين

الطرف الاول / البائع في عقد البيع المقال /

الطرف الثاني / المشتري في عقد البيع المقال /

Telegram :- @iraq_law5

بنود العقد/

سبق وان باع الطرف الاول جزء من سهامه في قطعة الارض المرقمة ---- ٢٨ تاجيات وبما يعادل (٢٠٠م٢) فقط للطرف الثاني ضمن قطعة الارض الزراعية المملوكة ملكا صرفا على الشيوع للطرف الاول وشركائه بموجب عقد البيع الخارجي المؤرخ ---/---/٢٠٢٠ ولاتفاق الطرفين على اقالة عقد البيع وحله دون ان يصدر اي اخلاص بالتزامات العقد من قبل الطرفين جرى تنظيم هذه الاقالة باتفاقهما وفقا للبنود الاتية:

١- يلتزم الطرف الاول / البائع باعادة بدل البيع كاملا البالغ (٢٥٠٠٠٠٠٠) خسة وعشرون مليون دينار للطرف الثاني على شكل دفعتين الاولى بمبلغ (١٣٠٠٠٠٠٠) ثلاثة عشر مليون حال التوقيع على عقد الاقالة هذا والثاني بواقع (١٢٠٠٠٠٠٠) اثني عشر مليون عند تنفيذ الفقرة (٢) من عقد الاقالة هذا ويقر الطرف الاول ان المساحة المباعة بحيازته وتحت تصرفه .

٢- يلتزم الطرفين بالحضور امام مديرية التسجيل العقاري المختصة في (-----) وتقديم طلب مشترك لابطال البيان المفتوح الخاص ببيع الاسهم موضوع عقد الاقالة وشطب اشارة فتح البيان المثبتة على غلاف اضبارة العقار

٣- يسقط الشرط الجزائي الوارد في العقد الاصلي ولا يجوز لاي طرف المطالبة به ولا باي تعويض نص عليه القانون عن عقد البيع الاصلي المقال ويبريء كل طرف الاخر عن اي حقوق او التزامات ناتجة عن العقد المقال .

٤- يمتنع الطرفان عن اللجوء للمحاكم حال تنفيذ فقرات عقد الاقالة هذا .

٥- يلتزم كلا من الطرفين على حدة بتسديد مبلغ قدره (-----) للمحامية نجاة فارس السلطان نظير اتعابها عن تنظيم هذه الاقالة فقط.

(نموذج عريضة دعوى لطلب النفقة لابوين على ولدهما)

السيد قاضي محكمة الاحوال الشخصية في الكاظمية المحترم

المدعيان / ١ - ----- / يسكن -----

/ ٢ ----- / تسكن -----

المدعى عليه / ----- / يسكن -----

جهة الدعوى /

ان المدعى عليه هو احد ابناء موكلينا وقد تركهما بلا نفقة ولا منفق شرعي رغم يسر حاله وعلمه بعجزهما عن العمل والكسب وعدم وجود مورد مالي لهما يعتاشان منه عليه نطلب من محكماتكم الموقرة دعوى المدعى عليه للمرافعة بعد تبليغه بصورة من عريضة الدعوى والزامه حكما بالنفقة الشهرية لموكلينا استنادا لاحكام المادة (٦١) من قانون الاحوال الشخصية النافذ مع تحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة كافة.

ولمحكماتكم جزيل الشكر والتقدير

و، المدعيان

الاسباب الثبوتية /

وكيلتهما المحامية / نجاه فارس السلطان

سائر الادلة الثبوتية

بموجب الوكالة بالعدد العمومي -----

سجل -----

المؤرخة -----

الصادرة من كاتب عدل -----

معرف القناة :- iraq_law5

قناة شبكة قانونيون على
التكرام يتوفر فيها كتب وملزم
لكل المراحل - متون - نماذج
دعاوى

